

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3391/2535

ร้อยตรีเล็ก พุ่มสุวรรณ กับพวก  
นายชาญ ชาญสมิทธิ

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสามที่ขอให้บังคับ  
จำเลยรื้อถอนกำแพงอิฐบล็อกและรั้วลวดหนามที่ปิดกั้นถนน โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ขอ  
ใช้ทางพิพาทในระหว่างฎีกาได้

---

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนกำแพงอิฐบล็อก  
และรั้วลวดหนามที่ปิดกั้นถนน ห้ามจำเลยขัดขวางและให้จำเลยจดทะเบียนสิทธิการ  
จำยอมต่อเจ้าพนักงานที่ดินหากจำเลยไม่จดทะเบียนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ  
แสดงเจตนา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ฎีกาพร้อมยื่นคำร้องขอให้ทุเลาการบังคับหรือให้มีการคุ้มครอง  
ประโยชน์ชั่วคราวไว้ก่อน

จำเลยแถลงคัดค้าน

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ใช้ทางพิพาท  
ในระหว่างฎีกาไปก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา"

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |